Судебный акт по делу № 88-15638/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=18322440&case_uid=b3fa2b3e-5206-4321-a802-b2cba2671704&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-15638/2026

УИД: 77RS0019-02-2024-016077-36

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2 июня 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего

ФИО4

,

судей Алексеева А.А.,

ФИО5

,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело

№

по иску Департамента городского имущества

<адрес>

к

ФИО1

об изъятии недвижимого имущества,

по кассационной жалобе Департамента городского имущества

<адрес>

на решение Останкинского районного суда г. Москвы от 11 сентября 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 4 февраля 2026 года.

Заслушав доклад судьи Алексеева А.А., пояснения представителя истца

ФИО9

судебная коллегия

установила:

решением Останкинского районного суда г. Москвы от 11 сентября 2025 года, исковые требования Департамента городского имущества

<адрес>

удовлетворены, у

ФИО1

для государственных нужд

<адрес>

изъято нежилое помещение с кадастровым номером 77:02:0022008:1687, площадью 16,9 кв.м по адресу:

<адрес>

Б, стр. 3, помещение 163. Установлена сумма возмещения в размере 1 888 000 рублей.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 4 февраля 2026 года, решение Останкинского районного суда г. Москвы от 11 сентября 2025 года оставлено без изменения.

В кассационной жалобе

ФИО10

<адрес>

просит данные судебные акты отменить в части установленного размера возмещения за изымаемое нежилое помещение и принять по делу новое решение. Не согласен с оценкой, данной судами заключению эксперта, в котором использованы аналоги с завышенными ценами и нерыночными сроками экспозиции. Считает, что судами необоснованно отклонено ходатайство о назначении повторной экспертизы.

В судебном заседании представителя истца Департамента городского имущества

<адрес>

ФИО6

поддержала доводы кассационной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены своевременно и в надлежащей форме, в связи с чем судебная коллегия определила рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса.

Согласно статье 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность решения и апелляционного определения, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции не находит оснований для удовлетворения жалобы.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ответчик

ФИО1

является собственником нежилого помещения с

<адрес>

<адрес>

Распоряжением Департамента городского имущества

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

«Об изъятии для государственных нужд объекта недвижимого имущества» изъят указанный выше объект недвижимости.

Письмом от

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО1

направлен на согласование проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд

<адрес>

с приложением материалов оценки рыночной стоимости изымаемого объекта недвижимости. Письмо доставлено ответчику

ДД.ММ.ГГГГ

.

В установленный месячный срок, до

ДД.ММ.ГГГГ

, подписанный проект соглашения от

ФИО1

не поступил.

Рыночная стоимость нежилого помещения

<адрес>

Разрешая заявленные требования, руководствуясь статьями 179, 281, 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований Департамента городского имущества города Москвы об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы, установив размер возмещения за изымаемое имущество, в соответствии с заключением судебной экспертизы от 22 мая 2025 года.

При принятии решения суд учитывал, что нежилое помещение ответчика изъято для государственных нужд

<адрес>

в целях освобождения территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории в производственной

<адрес>

процедура изъятия нежилого помещения в соответствии с требованиями действующего законодательства истцом соблюдена.

Суд отклонил доводы ответчика о том, что истцом не соблюден досудебный порядок разрешения спора, поскольку они опровергаются материалам дела, согласно которым в адрес ответчика направлялся проект соглашения об изъятии объектов и отчет об оценке.

Суд не согласился с оценкой убытков, причиненных ответчику изъятием объекта недвижимости, в размере 1 090 000 рублей, определенной в представленном истцом отчете об оценке от

ДД.ММ.ГГГГ

, приняв во внимание заключение эксперта по результатам судебной строительно-технической экспертизы от

ДД.ММ.ГГГГ

, поскольку эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, выводы эксперта соответствуют постановленным вопросам, экспертом приняты во внимание все представленные на экспертизу материалы и исследование проведено полно, объективно.

Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами.

Судебная коллегия соглашается с выводами судов обеих инстанций. Разрешая спор, суды правильно определили юридически значимые обстоятельства дела, характер спорных правоотношений и применили нормы материального права, их регулирующие.

Согласно статье 281 Гражданского кодекса и статье 56.8 Земельного кодекса при изъятии для государственных и муниципальных нужд земельного участка и расположенных на участке объектов недвижимости их правообладателю предоставляется возмещение, в размер которого включаются рыночная стоимость объектов и убытки, причиненные изъятием, в том числе убытки, вызванные досрочным прекращением его обязательств перед третьими лицами, и упущенная выгода.

Доводы кассационной жалобы не содержат оснований для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку не опровергают выводы судов нижестоящих инстанций, сводятся к повторному изложению правовой позиции истца, являвшейся предметом исследования и получившей правильную оценку в обжалуемых судебных актах.

Несогласие истца с выводами судов, иная оценка фактических обстоятельств дела не означают, что при рассмотрении дела судами обеих инстанций допущена ошибка в применении и толковании права.

Процессуальных нарушений, влекущих безусловную отмену обжалуемых судебных актов, не установлено.

Руководствуясь статьями 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Останкинского районного суда г. Москвы от 11 сентября 2025 года, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 4 февраля 2026 года оставить без изменения, кассационную жалобу

ФИО11

- без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи:

Мотивированное определение составлено 3 июня 2026 года.